

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יאסר חוג'יראת

פ/25/3409

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – שופט משנה), התשפ"ג–2023

1. החלפת מונח בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹, בכל מקום –
- (1) במקום "רשם בכיר" יבוא "שופט משנה";
 - (2) במקום "לרשם בכיר" יבוא "לשופט משנה";
 - (3) במקום "הרשמים הבכירים" יבוא "שופטי המשנה".

דבר הסבר

בהצעת החוק מוצע להחליף את המונח "רשם בכיר" במונח "שופט משנה". כידוע בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984, מוסדר מעמדו של הרשם הבכיר, וכך נקבע בסעיף 84א: "יראו רשם בכיר כאילו היה שופט". מלאכתו של הרשם הבכיר שונה בתכלית משאר הרשמים המוזכרים בחוק הישראלי. רשם בכיר נבחר על ידי הוועדה לבחירת שופטים ומכהן בבית משפט, כשההבדל היחיד בינו לבין שופט הוא בהיקף ובסוג התיקים בהם הוא דן. להבדיל, מרבית הרשמים האחרים, דוגמת רשם האגודות השיתופיות, רשם הפטנטים ועוד אינם נבחרים על ידי הוועדה לבחירת שופטים. עיקר עיסוקם בניהול מרשמים, פטנטים, אגודות וכיוצא בזה ורק אגב כך הם מכריעים, לעיתים, בסכסוכים ומחלוקות הקשורים לפעילותם. מלאכתו של הרשם הבכיר דורשת הפעלת שיקול דעת שיפוטי לשם הכרעה במחלוקות. ברמה היום-יומית מקבל הרשם הבכיר החלטות תוך בחינת ראיות, ניתוח עובדות וקביעת מהימנות, והכול תוך התבססות על הדין וההלכה הפסוקה. רשם בכיר, בשונה מרשם, רשאי לדון ולהחליט בתובענה אזרחית שסכומה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים בכפוף לחריגים. כך גם בערעור, החלטה אחרת של רשם בכיר, בשונה מרשם, דינה לעניין ערעור כדין החלטה אחרת של בית משפט שבו הוא משמש כרשם בכיר.

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

חשיבות ההצעה נובעת בראש ובראשונה מיכולתה לשפר ולחזק את מעמד מערכת בתי המשפט בעיני הציבור, מעמד אשר לצערנו הולך ומעמיק הכרסום החל בו. כאשר יהיה ברור לציבור עורכי הדין כי ההחלטות ניתנות בידי "שופט משנה" ישתנו טיב, אופי ורמת היחס של ציבור זה למערכת ויש בכך אף כדי לתרום לחיזוק שלטון החוק. השוואת החקיקה בין מדינת ישראל למדינות מערביות נוספות בעולם מעלה כי במרבית מערכות השפיטה בעולם סמכויות הרשם הבכיר המתוארות לעיל מצויות בידי שופטים.

כמו כן ראוי לציין כי להצעת החוק אין עלות תקציבית היוצאת מהקופה הציבורית וכי כל מטרתה היא חיזוק מערכת המשפט בישראל.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/679/24), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1066/25).

הצעת החוק זהה לפ/1066/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)